

**A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO**

Referencia: Expediente n.º 1584-2024

D. Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

DNI 0931472C

Las Lomas, Lugar Celorio 36

33595 – Celorio (Llanes, Asturias)

Tel.: 620070182

Email: salgadoarchitect@gmail.com

**CONTESTACIÓN EXIGIENDO RESPUESTA EXPRESA SOBRE LA
EXISTENCIA O NO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO**

EXPONGO:

1. Persistencia en el incumplimiento de la resolución firme del Consejo (Exp. n.º 1584-2024)

En el Expediente n.º 1584-2024, este Consejo de Transparencia dictó una resolución estimatoria con carácter firme, ordenando al Ayuntamiento de Llanes entregar el comprobante de pago de la sanción del Expediente RES/2020/235. A día de hoy, el Ayuntamiento no ha facilitado tal documento ni ha ofrecido explicación alguna. Esta falta de contestación infringe los artículos 20 y siguientes de la Ley 19/2013 y me sitúa en una situación de indefensión.

2. Exigencia legal de respuesta, exista o no la documentación

El Ayuntamiento de Llanes está obligado, en virtud de la Ley 19/2013 y de la Ley 39/2015, a **contestar de forma expresa** a mi solicitud. Si no poseen los comprobantes de pago reclamados, debe comunicarlo por escrito, indicando la inexistencia formal de dichos documentos y motivar su respuesta. La negativa persistente y sin justificación constituye una vulneración del artículo 105.b) de la Constitución Española y del derecho fundamental de acceso a la información pública.

3. Necesidad de respuesta para acreditar presuntas prácticas corruptas ante la Fiscalía

Requiero esta documentación —o la confirmación fehaciente de su inexistencia— con el fin de **aportar pruebas** ante la Fiscalía si, como me temo, se confirma que las sanciones no se han cobrado en perjuicio de la Hacienda municipal. Entiendo que la **ausencia de una respuesta formal** obedece a un posible intento de encubrir prácticas irregulares o corruptas. Contar con una respuesta expresa —ya sea aportando los comprobantes o afirmando que no existen— es absolutamente determinante para demostrar una eventual malversación o prevaricación por omisión (arts. 404 y 432 del Código Penal).

4. Gravedad del posible perjuicio económico

Se han denunciado sanciones por un valor acumulado que podría superar los 90.000 euros. De confirmarse que no se han ingresado dichas cuantías en las arcas públicas, nos hallaríamos ante un escenario de enorme gravedad, susceptible de acciones penales y disciplinarias. Sin una contestación clara del

**A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO**

Referencia: Expediente n.º 1584-2024

D. Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

DNI 0931472C

Las Lomas, Lugar Celorio 36

33595 – Celorio (Llanes, Asturias)

Tel.: 620070182

Email: salgadoarchitect@gmail.com

**CONTESTACIÓN EXIGIENDO RESPUESTA EXPRESA SOBRE LA
EXISTENCIA O NO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO**

EXPONGO:

1. Persistencia en el incumplimiento de la resolución firme del Consejo (Exp. n.º 1584-2024)

En el Expediente n.º 1584-2024, este Consejo de Transparencia dictó una resolución estimatoria con carácter firme, ordenando al Ayuntamiento de Llanes entregar el comprobante de pago de la sanción del Expediente RES/2020/235. A día de hoy, el Ayuntamiento no ha facilitado tal documento ni ha ofrecido explicación alguna. Esta falta de contestación infringe los artículos 20 y siguientes de la Ley 19/2013 y me sitúa en una situación de indefensión.

2. Exigencia legal de respuesta, exista o no la documentación

El Ayuntamiento de Llanes está obligado, en virtud de la Ley 19/2013 y de la Ley 39/2015, a **contestar de forma expresa** a mi solicitud. Si no poseen los comprobantes de pago reclamados, debe comunicarlo por escrito, indicando la inexistencia formal de dichos documentos y motivar su respuesta. La negativa persistente y sin justificación constituye una vulneración del artículo 105.b) de la Constitución Española y del derecho fundamental de acceso a la información pública.

3. Necesidad de respuesta para acreditar presuntas prácticas corruptas ante la Fiscalía

Requiero esta documentación —o la confirmación fehaciente de su inexistencia— con el fin de **aportar pruebas** ante la Fiscalía si, como me temo, se confirma que las sanciones no se han cobrado en perjuicio de la Hacienda municipal. Entiendo que la **ausencia de una respuesta formal** obedece a un posible intento de encubrir prácticas irregulares o corruptas. Contar con una respuesta expresa —ya sea aportando los comprobantes o afirmando que no existen— es absolutamente determinante para demostrar una eventual malversación o prevaricación por omisión (arts. 404 y 432 del Código Penal).

4. Gravedad del posible perjuicio económico

Se han denunciado sanciones por un valor acumulado que podría superar los 90.000 euros. De confirmarse que no se han ingresado dichas cuantías en las arcas públicas, nos hallaríamos ante un escenario de enorme gravedad, susceptible de acciones penales y disciplinarias. Sin una contestación clara del

A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Referencia: Expediente n.º 1584-2024

D. Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

DNI 0931472C

Las Lomas, Lugar Celorio 36

33595 – Celorio (Llanes, Asturias)

Tel.: 620070182

Email: salgadoarchitect@gmail.com

CONTESTACIÓN EXIGIENDO RESPUESTA EXPRESA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

EXPONGO:

1. Persistencia en el incumplimiento de la resolución firme del Consejo (Exp. n.º 1584-2024)

En el Expediente n.º 1584-2024, este Consejo de Transparencia dictó una resolución estimatoria con carácter firme, ordenando al Ayuntamiento de Llanes entregar el comprobante de pago de la sanción del Expediente RES/2020/235. A día de hoy, el Ayuntamiento no ha facilitado tal documento ni ha ofrecido explicación alguna. Esta falta de contestación infringe los artículos 20 y siguientes de la Ley 19/2013 y me sitúa en una situación de indefensión.

2. Exigencia legal de respuesta, exista o no la documentación

El Ayuntamiento de Llanes está obligado, en virtud de la Ley 19/2013 y de la Ley 39/2015, a **contestar de forma expresa** a mi solicitud. Si no poseen los comprobantes de pago reclamados, debe comunicarlo por escrito, indicando la inexistencia formal de dichos documentos y motivar su respuesta. La negativa persistente y sin justificación constituye una vulneración del artículo 105.b) de la Constitución Española y del derecho fundamental de acceso a la información pública.

3. Necesidad de respuesta para acreditar presuntas prácticas corruptas ante la Fiscalía

Requiero esta documentación —o la confirmación fehaciente de su inexistencia— con el fin de **aportar pruebas** ante la Fiscalía si, como me temo, se confirma que las sanciones no se han cobrado en perjuicio de la Hacienda municipal. Entiendo que la **ausencia de una respuesta formal** obedece a un posible intento de encubrir prácticas irregulares o corruptas. Contar con una respuesta expresa —ya sea aportando los comprobantes o afirmando que no existen— es absolutamente determinante para demostrar una eventual malversación o prevaricación por omisión (arts. 404 y 432 del Código Penal).

4. Gravedad del posible perjuicio económico

Se han denunciado sanciones por un valor acumulado que podría superar los 90.000 euros. De confirmarse que no se han ingresado dichas cuantías en las arcas públicas, nos hallaríamos ante un escenario de enorme gravedad, susceptible de acciones penales y disciplinarias. Sin una contestación clara del



RECIBO

Sello de la Entidad (1 de 1)
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Fecha: 14/03/2025 23:57
HASH: dd88b259990df6030d3d86dd8b162

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2025-E-RE-1081	14/03/2025 23:57
RESUMEN		
Aportación de documentos		
EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
1584/2024	Quejas y Sugerencias	
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 14/03/2025 23:20
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: Cl@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 89.43.199.240
ID SESIÓN: 000010fl2rk9vc524ryqb2pma9fsbi1mk6n1w8byjwinskqge9

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 67 - (14 mar 25) Reclamacion Transparencia.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: a8cfd2e6ce3d95d6f4253de1621048bb25909420

NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2025-E-RE-1081.pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud
VALIDEZ: Original
CSV: 7DDXRL53QSSNPXFMDDLJ3CG53
HUELLA DIGITAL: a925b3280cc8385a3e5876632a36be30ae939182

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:





1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplieren los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Ayuntamiento, se sustrae de la ciudadanía el control sobre actuaciones municipales que acarrearían consecuencias penales.

SOLICITO:

1. **Que se requiera nuevamente al Ayuntamiento de Llanes** el cumplimiento inmediato de la Resolución firme (Expediente n.º 1584-2024), **imponiéndole** la obligación de emitir una contestación formal y motivada, en la que:
 - Adjunte los comprobantes de pago exigidos si existen.
 - O, en su defecto, manifieste de manera expresa y por escrito que dichos comprobantes no obran en su poder.
 2. **Que se fije un plazo perentorio** y se advierta al Ayuntamiento de que la omisión de contestación o la prolongación injustificada del silencio administrativo podría derivar en la remisión de los hechos a la Fiscalía, dados los indicios de posible corrupción (prevaricación por omisión y malversación de fondos públicos).
 3. **Que se valore la imposición de sanciones administrativas o disciplinarias** (conforme a la Ley 8/2018 del Principado de Asturias y al régimen sancionador en materia de transparencia) contra los responsables municipales que, deliberadamente, obstruyan la ejecución de las resoluciones de transparencia o se nieguen a contestar.
 4. **Que se ponga en conocimiento del Defensor del Pueblo** la reiterada conducta obstructiva del Ayuntamiento de Llanes, por su desatención sistemática de los deberes de transparencia y la posible lesión de derechos fundamentales.
-

Con la máxima rotundidad, insisto en que el Ayuntamiento **tiene la obligación legal de contestar**: si los comprobantes no existen, debe afirmarlo por escrito. De otro modo, se perpetúa una situación de absoluta opacidad que impide la acción de la Fiscalía en la investigación de eventuales ilícitos penales y deja indefensa a la ciudadanía ante las presuntas conductas ilícitas que se pretenden encubrir.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2025

Fdo.:

Raúl Cándido Gutiérrez Salgado
DNI 0931472C